

〔問 1〕 厚生労働省労働基準局長通知（「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（令和5年9月1日付け基発0901第2号）、以下「認定基準」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。

A 認定基準においては、次の①、②、③のいずれかの要件を満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

- ① 対象疾病を発病していること。
- ② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
- ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

B 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかという観点から評価するものであるとされている。

C 認定基準において、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、「業務による心理的負荷評価表」を指標として、出来事による心理的負荷の強度を、「強」、「弱」の二段階に区分しており、業務による強い心理的負荷が認められるものを心理的負荷の総合評価が「強」とし、「弱」は日常的に経験するものや一般に想定されるもの等であって通常弱い心理的負荷しか認められないものをいう。

D 認定基準において、発病直前の1か月におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合、当該極度の長時間労働に従事したことのみをもって「特別な出来事」として評価され、心理的負荷の総合評価を「強」とすることとされている。

E 認定基準において、業績の著しい悪化が予想される大幅な値下げの注文とといったような通常なら拒むことが明らかな注文ではあるが、重要な取引先からのものであるためにこれを受け、他部門や別の取引先と困難な調整に当たる等の事後対応に多大な労力を費やした場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。

〔問 2〕 厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 器質的心疾患（先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等）を有する場合についても、その病態が安定しており、直ちに重篤な状態に至るとは考えられない場合であって、業務による明らかな過重負荷によって自然経過を超えて著しく重篤な状態に至ったと認められる場合には、業務と発症との関連が認められる。

イ 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態といったように、急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。

ウ 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいい、発症に近接した時期とは、発症前おおむね2週間をいう。

エ 脳・心臓疾患の発症時期について、前駆症状（脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。）が認められる場合であって、当該前駆症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかとされたときは、当該前駆症状が確認された日の翌日をもって発症日とする。

オ 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者（以下「同僚等」という。）にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断することとされているが、ここでいう同僚等とは、当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者をいい、基礎疾患を有する者は含まない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ